10 — Conditions générales de partenariat

English: ../en/10-partnership-agreement.md

Cartouche	
Éditeur	Nhill Solution, Kinshasa (République démocratique du Congo)
Version	3.0.0 — 28 octobre 2026
Statut	rédigé sans relecture par un avocat ni par un fiscaliste ; points de relecture recommandés : V-02, V-03, V-11 et qualification du partenaire (apporteur d'affaires, agent commercial) (00 § 5)
Hypothèses	H-10, H-11, H-18 (00 § 2)
Documents	1. la **lettre d'accord** adressée au Partenaire et acceptée par lui (forme du partenariat, territoire, rémunération, durée) ; 2. les présentes conditions. La lettre prévaut en cas de contradiction

1. Parties

Les présentes conditions lient **Nhill Solution**, dont le siège est à Kinshasa (République démocratique du Congo), ci-après « l'Éditeur », et la personne ou l'organisation identifiée dans la lettre d'accord, ci-après « le Partenaire ».

2. Formes de partenariat

La lettre d'accord retient une ou plusieurs des formes suivantes :

- **Recommandation** : le Partenaire présente Nhill à des entreprises de son réseau ; si elles deviennent clientes, il perçoit la commission fixée dans la lettre d'accord ;
- **Installation et assistance** : le Partenaire installe Nhill, importe les données et assure l'assistance de premier niveau, rémunérée par ses clients ou par l'Éditeur selon la lettre d'accord ;
- **Formation** : le Partenaire forme des utilisateurs à Nhill avec les supports de l'Éditeur ;
- **Accompagnement d'entrepreneurs** : le Partenaire (incubateur, association professionnelle, structure d'appui aux PME) propose Nhill aux entreprises qu'il suit, par exemple dans le cadre de l'essai gratuit accompagné ;
- **Utilisateur de référence** : une entreprise cliente accepte de recevoir d'autres entrepreneurs pour partager son expérience, sans rémunération sauf mention contraire.

3. Indépendance

Le Partenaire agit en professionnel indépendant. Il n'est ni salarié ni mandataire de l'Éditeur, ne peut pas l'engager et ne signe rien en son nom. Il supporte ses frais, sauf accord écrit.

4. Client recommandé

Une entreprise est réputée recommandée par le Partenaire si celui-ci l'a signalée par écrit à l'Éditeur (e-mail à info@nhill.online) **avant** tout contact direct de cette entreprise avec l'Éditeur, et si elle accepte ensuite une proposition d'abonnement dans le délai fixé par la lettre d'accord. En cas de double signalement, le premier signalement écrit fait foi.

5. Rémunération

5.1 La commission est calculée sur les sommes **effectivement encaissées** par l'Éditeur au titre de l'abonnement du client recommandé, hors taxes, au taux, sur la durée et selon les modalités de paiement fixés dans la lettre d'accord.

5.2 Aucune commission n'est due sur une somme remboursée ou impayée. L'Éditeur remet au Partenaire un relevé de chaque paiement de commission (clients concernés, sommes encaissées). Les retenues fiscales éventuelles sont appliquées selon la loi.

6. Engagements du Partenaire

Présenter Nhill loyalement, **sans promettre ce que le logiciel ne fait pas** (notamment : Nhill n'est pas un dispositif de facturation agréé ou normalisé par une administration fiscale ; aucun résultat chiffré n'est garanti) ; utiliser les supports fournis ou validés par l'Éditeur ; ne transmettre à l'Éditeur que des contacts ayant accepté d'être contactés (document 16) ; ne jamais demander de mot de passe à un client.

7. Engagements de l'Éditeur

Fournir les supports de présentation et un accès de démonstration, former le Partenaire à Nhill, remettre des relevés exacts, répondre aux questions du Partenaire.

8. Nom et marque

Le Partenaire peut se présenter comme « partenaire Nhill » pendant le partenariat. Il ne dépose aucun nom de domaine ni compte de réseau social contenant « Nhill ». L'Éditeur n'annonce publiquement le partenariat qu'avec l'accord du Partenaire.

9. Confidentialité et données personnelles

Chaque partie garde confidentielles les informations non publiques de l'autre (document 11) et reste responsable des données personnelles qu'elle collecte.

10. Durée et fin

Le partenariat dure le temps fixé dans la lettre d'accord. Chaque partie peut y mettre fin par écrit avec le préavis fixé dans la lettre d'accord, et sans préavis en cas de manquement grave resté sans effet après une mise en demeure écrite. Les commissions acquises avant la fin restent dues.

11. Droit applicable

Droit de la République démocratique du Congo, y compris les Actes uniformes OHADA ; recherche d'une solution amiable, puis juridictions compétentes de Kinshasa.

Acceptation

Le Partenaire accepte les présentes conditions et la lettre d'accord par sa signature ci-dessous ou par un e-mail d'acceptation.

Pour Nhill Solution	Pour le Partenaire
Nom et fonction :	Nom, fonction et organisation :
Date :	Date :
Signature :	Signature :